

1502087-46.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502087-46.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2118976/2020 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 7315109 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2077/20/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2118976 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALMEIDA MENDES

Data da Audiência:

01/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 01/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502087-46.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RAFAEL ALMEIDA MENDES. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Romeu Antonio Nassar Neto. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Rosilene Aparecida. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi

feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RAFAEL ALMEIDA MENDES, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 147, do Código Penal, porque, no dia 03/05/2020, por volta das 22:00 horas, na rua Sedival Soldan, nº 298, Conjunto residencial Anuar Pachá, neste município e Comarca, prometeu causar mal injusto e grave à vítima J.F.S., sua então companheira, ameaçando-a de atear fogo na casa com ela e os filhos dentro, além do que disse: "vou arrebentar e estourar sua cabeça". A vítima ofereceu representação (pág. 08). O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 92/93 em 17/12/2020 (pág. 94/96), foi o acusado citado (pág. 112), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 124/126. Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima (págs. 156/157) e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime está por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. Autoria também é certa, incontroversa. No interrogatório hoje prestado, o acusado acabou admitindo, ainda que parcialmente, os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo ter ameaçado a vítima de agressões físicas porque ela disse que estava terminando o relacionamento com ele; negou ter ameaçado atear fogo na casa. Além da confissão parcial, a vítima foi ouvida na audiência de págs. 156/158 e confirmou que os fatos se passaram tal como descritos na denúncia, dizendo que o acusado realmente ameaçou atear fogo na casa com ela e os filhos dentro, bem como ameaçou estourar a cabeça dela; a vítima ainda disse que o acusado danificou a residência e permaneceu no local com um pedaço de ferro. Assim, diante da confissão parcial e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado prometeu causar mal injusto e grave à ofendida, cometendo, portanto, o delito de ameaça que lhe foi imputado na inicial acusatória. Não merece acolhida a alegação de que o acusado não agiu com dolo, uma vez que a ofendida disse que ele ficou rondando a casa com um pedaço de ferro, conduta com a qual nota-se que ele estava, sim, com o propósito de ameaçá-la e causar medo e temor a ela. O decreto condenatório é de rigor. Passo à dosagem da pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais de acusado (processo nº 0001374-58.2014.8.26.0132 - pág. 101), fixo a pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mínima legal acrescida de um sexto. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0005209-54.2014.8.26.0132 - pág. 102), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento:

15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes criminais e da reincidência, será o semiaberto. Tendo em vista que o acusado registra maus antecedentes criminais e é reincidente, nego-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o "Sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra RAFAEL ALMEIDA MENDES, nos autos qualificado, para o fim de CONDENA-LO como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar o valor para eventuais danos sofridos pela vítima, uma vez que tal não foi objeto de pedido, situação em que ficaram prejudicados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe e expeça-se mandado de prisão nome regime semiaberto. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o

que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a/s). Defensor(a/es):

Acusado(a/s)